МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ЗӨВЛӨМЖ

2025 оны 02 дугаар сарын 14 № 07/13 Улаанбаатар хот

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН УВС
АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН
ДАРГА У.ГАНЗОРИГ ТАНАА

Увс аймгийн Улаангом сумын иргэн Н.Баатар Комисст хандаж "...Би төрийн албаны ерөнхий шалгалтад 2023 оны 03 дугаар сарын 15-ны өдөр орж, нийт 79 оноогоор тэнцэж нөөцөд бүртгэгдсэн, Улаангом сумын 11-р багийн Нийгмийн ажилтны орон тоон дээр шалгалт өгч, 82 оноогоор 1-р байранд эрэмбэлэгдэж Төрийн албаны салбар зөвлөлийн тогтоолоор нэр дэвшүүлсэн боловч Улаангом сумын ЗДТГ-ын дарга Д.Ганхуяг хүний нөөцийн программ дээр гэмт хэрэгт холбогдож тэнсэн харгалзах ял эдэлж байсан гэх мэдээлэл тусгагдсан байна гэх үндэслэлээр томилохоос татгалзсан. Хүний нөөцийн системд байрлах эрүүгийн хариуцлага хүлээж байсан эсэх мэдээлэл нь хувь хүний нууц мэдээлэл бөгөөд Төрийн албаны зөвлөл болон Улаангом сумын ЗДТГ-ын дарга нар үүнд халдаж байгаад гомдолтой байна. 9 жилийн өмнөх хэргээс болж насаараа ялтай юм шиг төрийн албанд ажиллуулахгүй байгаад харамсаж бас гомдож байна. Насан туршид миний төрийн алба хаших эрхэд халдаж байгаа төрийн хүний нөөцийн цахим мэдээллийн санд байгаа уг мэдээллийг мэдээллийн сангаас хасаж арилган, Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийн дагуу энэ мэдээллийг нууцалж өгнө үү" гэх гомдлыг ирүүлснийг хүлээн авч, холбогдох ажиллагаа хийхэд дараах нөхцөл байдал тогтоогдож байна. Үүнд:

1.Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1.2 дахь заалтад зааснаар Төрийн байгууллага хуульд заасан үндэслэлээр мэдээлэл цуглуулах, боловсруулах, ашиглах эрхтэй байна.

Төрийн албаны тухай хуулийн 15, 16 дугаар зүйлд Төрийн албан хаагчийн хувийн хэрэг, Төрийн албан хаагчийн улсын нэгдсэн тоо бүртгэлийг тус тус хөтөлнө гэж хуульчилсан. Монгол Улсын Засгийн Газрын 2019 оны "Журам батлах тухай" 74 дүгээр тогтоолын хавсралтаар "Төрийн албан хаагчийн улсын нэгдсэн тоо бүртгэл хөтлөх, мэдээлэл авах журам", Төрийн албаны зөвлөлийн 2022 оны 11 дүгээр сарын 14-ний өдрийн 600 дугаар тогтоолын 1,2,3,4 дүгээр хавсралтаар "Төрийн албан хаагчийн хувийн хэрэг хөтлөх журам", "Төрийн албан хаагчийн анкетын маягт", "Танилцуулгын маягт, "Албан тушаалын карт"-ыг тус тус баталж, төрийн албан хаагчийн хүний нөөцийн мэдээллийг цуглуулж, ашиглаж байна.

Дээрх тогтоолуудын хүрээнд Төрийн албан хаагчийн улсын нэгдсэн тоо бүртгэлд хүний ял шийтгэлтэй эсэх талаарх мэдээллийг бүртгэж, Төрийн албаны тухай хуулийн 22 дугаар зүйлийн 22.1.3 дахь заалтад заасан шаардлагад нийцэж байгаа эсэхийг шалган баталгаажуулдаг байна.

150070055

2.Иргэн Н.Баатар нь 2023 оны 03 дугаар сарын 15-ны өдөр төрийн албаны ерөнхий шалгалтад орж тэнцэн нөөцөд бүртгэгдэж, 2025 оны 01 дүгээр сарын 03-ны өдөр Увс аймгийн Улаангом сумын 11 дүгээр багийн нийгмийн ажилтан-зохион байгуулагчийн ажлын байранд төрийн албаны тусгай шалгалтад орж, хамгийн өндөр оноо /24.6 оноо/ авч тэнцсэн тул Төрийн албаны зөвлөлийн Увс аймаг дахь салбар зөвлөлийн 2025 оны 01 дүгээр сарын 08-ны өдрийн 04 дүгээр тогтоолоор уг ажлын байранд томилуулахаар нэр дэвшүүлсэн байна.

3.Увс аймгийн Улаангом сумын Засаг даргын Тамгын газрын дарга Д.Ганхуягийн 2025 оны 01 дүгээр сарын 14-ний өдрийн 1/10 дугаартай албан бичигт "Увс аймаг дахь салбар зөвлөлийн 2025 оны 01 дүгээр сарын 08-ны өдрийн 04 дүгээр тогтоолоор нэр дэвшүүлсэн Ноовын Баатар нь Төрийн албаны тухай хуулийн 22 дугаар зүйлийн 22.1.3 дахь шаардлагыг хангахгүй байгаа тул дараагийн хүнийг дэвшүүлж өгнө үү" хэмээн томилохоос татгалзсан албан бичгийг Төрийн албаны зөвлөлийн Увс аймаг дахь салбар зөвлөлд хүргүүлжээ.

4.Улаангом сумын Засаг даргын Тамгын газрын дарга Д.Ганхуяг Комисст өгсөн тайлбартаа "Увс аймгийн Төрийн албаны салбар зөвлөлөөс Н.Баатарыг тухайн албан тушаалд нэр дэвшүүлсэн бичиг манайд ирсэн. Түүний дагуу материалыг нь үзээд хүний нөөцийн программ-д бүртгэх гэхэд эрүүгийн хэрэгт хариуцлага хүлээж байсан, төрийн нууц мэдээ баримт бичгийг үрэгдүүлсэн гэх хүндэвтэр хэргээр 2016 оны 07 дугаар сарын 14-ний өдөр шүүхээс шийтгүүлж байсан хүн байсан. Би албан хаагчдыг хүний нөөцөд эхлээд бүртгэж авдаг. Энэ бол Монгол Улс даяар хэрэгжиж байгаа хүний нөөцийн программ. Энэ программ руу тухайн хүний нэр, регистрийн дугаарыг нь хийгээд орохоор ял шийтгэл авч байсан хүмүүсийн мэдээлэл нь гарч ирнэ. Байгууллагын хүний нөөцийг би өөрөө хариуцдаг. Тийм учраас би энэ хүнээс анкет мэдээллийг нь аваад, ажилд томилохын тулд хүний нөөц рүү орж шалгасан. Шалгахад ийм мэдээлэл гарч ирсэн учраас Төрийн албаны тухай хуулийн 22 дугаар зүйлд Төрийн жинхэнэ албан хаагчид тавих нийтлэг шаардлага, 22 дугаар зүйлийн 22.1.3 дахь заалтад "Эрүүгийн хуульд заасан авлига, албан тушаалын гэмт хэрэг үйлдэж шүүхээр ял шийтгүүлж байгаагүй байх" гэж заасны дагуу төрийн бичиг баримт үрэгдүүлсэн гэсэн маш хүндэвтэр гэмт хэрэг энэ хүн үйлдэж байсан байна. Тийм учраас би энэ хүнийг томилох боломжгүй гэсэн хариуг 2025 оны 01 дүгээр сарын 14-ний өдрийн 1/10 дугаар албан бичгээр Төрийн албаны салбар зөвлөлд хүргүүлсэн. Би хуулийнхаа дагуу л хариу өгсөн. Төрийн албаны салбар зөвлөлөөс хариу ирээгүй байна. Ямар ч байсан дараагийн хүнийг нь томилж өгнө үү гэсэн бичгээ би өгсөн байгаа. Төрийн албаны тухай хууль дээр гэмт хэрэг үйлдэж байгаагүй хүнийг төрийн албанд томилно гээд хууль дээр заачихсан байгаа. Төрийн нууцтай холбоотой баримт бичгийг үрэгдүүлсэн гэх гэмт хэрэгт ял шийтгэгдсэн хүнийг төрийн албанд томилох боломжгүй гэж би үзэж байна. Төрийн нууц баримт бичгийг үрэгдүүлэх нь албан тушаалын гэмт хэрэгт хамаарна. Бүх байгууллагын хүний нөөцийн программаар ороход ингэж л харагдана. Зөвхөн манай Улаангом сум биш. Монгол Улс даяар хүний нөөцийн нэг программ байгаа. Байгууллага бүрийн хүний нөөц хариуцсан албан тушаалтанд цаанаас нь кодыг нь өгснөөр уг программ-д нэвтрэх эрхтэй болно. Түүнээс биш хүн бүр энэ программ-д орох боломж байхгүй. Хүний нөөцийн программ-д нэвтрэх кодыг намайг энэ ажлын байранд томилогдоход миний өмнө ажиллаж байсан Засаг даргын Тамгын газрын даргаас өгсөн. Өөр аль нэг байгууллагын хүний нөөцийн программ дээр энэ хүний нэр, регистрийг хийхэд мөн л ийм мэдээлэл гарч ирнэ гэсэн үг. Нэвтрэх эрхийг нь хаанаас өгснийг би мэдэхгүй байна. Миний мэдэх нь 2008, 2009 оны үеэс энэ программ бий болсон. Сүүлийн арван хэдэн жилд л хэрэгжиж байгаа байх. Яг ямар байгууллага энэ хүний нөөцийн программыг улс орон даяар ажиллуулдгийг би сайн мэдэхгүй байна.

Түүнийг мэдэж өгч болно. Сангийн яам болов уу л гэж би бодож байна.” гэх тайлбарыг өгчээ.

5.Увс аймаг дахь Төрийн албаны салбар зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга С.Оюунбилэг Комисст өгсөн тайлбартаа “...2025 оны 01 дүгээр сарын 03-ны өдөр зохион байгуулагдсан шалгалтад орж тэнцсэн Ноовын Баатар гэдэг хүнийг бид нэр дэвшүүлсэн. Төрийн албаны сонгон шалгаруулалтын журмаар нэр дэвшүүлээд томил гэсэн чиглэлийг өгсөн. Улаангом сумын Засаг даргын Тамгын газраас манай тогтоолыг биелүүлж тухайн хүнийг томилохын тулд хувийн хэрэг, бичиг баримтыг нь тэр хүнээс гаргуулж авсан юм байна лээ. Тэр хүн бичиг баримтаа хүргээд өгсөн. Төрийн албаны хүний нөөцийн удирдлагын нэгдсэн систем гэдэг энэ систем бүх төрийн байгууллагад хэрэгждэг. ... Н.Баатарын регистрийн дугаарыг хүний нөөцийн программд оруулаад шинээр ажилтан нэмэх гээд дарахад урьд нь гэмт хэрэгт холбогдож байсан мэдээлэл нь гарч ирсэн юм байна. Шүүхийн шийдвэрийн дагуу ял шийтгэл аваад авлига, албан тушаалын гэмт хэрэгт холбогдсон хүмүүсийн мэдээлэл шүүхийн шийдвэрээс манайд ирээд бид дээш нь Төрийн албаны зөвлөлд явуулаад систем дээр тэр мэдээлэл нь орж байдаг. Увс аймагт гэмт хэрэгт холбогдсон хүн Дорнод аймагт очлоо гэж бодоход яг адилхан регистрийн дугаарыг хийхэд л, энэ хүн ийм гэмт хэрэгт холбогдсон ял эдэлж байсан гэсэн мэдээлэл нь гарч ирдэг ийм нэгдсэн тогтолцоотой. Бид эхэндээ тэр хүнийг ял эдэлж байсныг нь мэдээгүй л дээ. Сонгон шалгаруулалтад ороходоо “E-Mongolia”-аас ял шийтгэл эдэлж байгаагүй гэдэг тодорхойлолтыг авч ирээд өгөхөөр нь бид бүртгээд шалгалтад нь оруулсан. Тухайн байгууллага нь ч гэсэн эхэндээ ажилд авъя гэсэн юм байна лээ. Тэгээд хүний нөөцийн мэдээллийн системд оруулахаар тийм мэдээлэл гарч ирсэн юм байна лээ. Ямар учиртай мэдээлэл гэдгийг тэр хүн харсан учраас хэлсэн. Бид төрийн байгууллага, ялангуяа багийн Нийгмийн ажилтан нар нь тухайн багийн бүх хүн амын мэдээллийн сантай ажилладаг, багийн бүх хүний хувийн мэдээлэл дээр ажилладаг гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл хувь хүний нууцтай шууд холбогддог албан тушаал. Тэгэхээр бид энэ албан тушаалд энэ хүнийг авч ажиллуулах боломжгүй байна гэдэг албан бичгийг манайд ирүүлсэн. Түүний дагуу Төрийн албаны салбар зөвлөл хуралдах ёстой. Хуралдаж амжаагүй байна. Нэр дэвшүүлсэн тогтоолоо цуцлах уу, эсвэл дараагийн хүнийг нь дэвшүүлэх үү гэдгийг Төрийн албаны салбар зөвлөлөөрөө хуралдаж шийднэ. Би ганцаараа энэ асуудлыг шийдвэрлэх боломжгүй. Манай салбар зөвлөлийн бүрэлдэхүүн бүрдэхгүй байна. Зарим хүн Улаанбаатар хотод томилолтоор ажиллаж байгаа учраас бид хуралдаж амжаагүй байна. Хуралдаад салбар зөвлөлөөс ямар шийдвэр гарна, түүнийг тухайн байгууллага болон иргэнд хүргүүлнэ.” гэх тайлбар өгчээ.

6.Гомдол гаргагч Н.Баатар гомдлын дагуу өгсөн нэмэлт тайлбартаа “..Гол нь хүний нөөцийн программаас л хасаж өгөөч гэж гуймаар байна. Ингэснээр миний ажил амьдрал, төрийн албаны дараа дараагийн ажлын байранд орох эрх нээгдэнэ гэж үзэж байна. Цаашид ямар ч төрийн байгууллага ийм хариу өгөх боломжтой гэж би үзээд байна. Би уржигдар аймгийн Засаг даргатай орж уулзахад Засаг дарга хүртэл энэ асуудлыг мэдчихсэн байна лээ. Тэгэхээр миний энэ мэдээлэл дотроосоо ч юм уу, тодорхой хэмжээгээр тараад, задраад байгаа байдал анзаарагдсан. Хувь хүний нууц гэдэг асуудал хаана явагдаад байгаа юм. Яаж энэ асуудлыг хамгаалах ёстой юм. “E-Mongolia” дээр тухайн үеийн Эрүүгийн хуулийн 88.1 гэдэг заалт гарч ирж байгаа. Энэ заалтыг үзэхээр нууцын бичиг сэлтийг үрэгдүүлсэн, хүндэвтэр гэсэн заалт байгаа. Үүнийг сүүлийн Эрүүгийн хуулиараа албан тушаалын гэмт хэрэгтэй дүйцүүлж болохгүй юм байна лээ. Энэ бол авлига, албан тушаалаа урвуулан ашигласан гэмт хэрэг бол биш, тухайн үеийн, 10 жилийн өмнөх, 30 настай, ажлын байран дээрээ төлөвшиж амжаагүй, ийм л залуу байсан үедээ алдаа гаргасан л

асуудал. Түүнийг албан тушаалын гэмт хэрэгтэй дүйцүүлж болохгүй байх л гэж бодож байна. Хуулийн гаргалгаа нь ч гэсэн тийм байгаа. Тухайн үед ажил хүлээлцэхдээ л тэр тестийн номыг нь хүлээлгэж өгөөд дараагийн дарга нь томилогдож ирэхэд нь хүлээлгэж өгсөн ийм л процесс байсан. Түүнээс биш албан тушаалтай холбогдсон тийм айхтар зүйл бол байхгүй." гэх тайлбарыг өгсөн болно.

7.Иргэн Н.Баатар нь 2002 оны Эрүүгийн хуулийн 88 дугаар зүйлийн 88.1 дэх хэсэгт заасан гэмт хэрэгт холбогдож, Сүхбаатар аймгийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 2016 оны 07 дугаар сарын 04-ний өдрийн 32 дугаартай шийтгэх тогтоолоор шийтгэгдэж байсан талаарх мэдээлэл "Төрийн албаны хүний нөөцийн удирдлагын мэдээллийн систем"-д бүртгэгдсэн байна.

2002 оны Эрүүгийн хуулийн 78 дугаар зүйлийн 78 дугаар зүйлийн 78.2.1, 78.2.3 дахь заалтад "тэнсэж хянан харгалзсан, хорих ял оногдуулсан шүүхийн шийтгэх тогтоолыг биелүүлэхийг хойшлуулсан хугацаанд гэмт хэрэг шинээр үйлдээгүй", "хүндэвтэр гэмт хэрэгт ял шийтгүүлсэн этгээд үндсэн ба нэмэгдэл ялаа эдэлж дууссанаас хойш таван жилийн дотор гэмт хэрэг шинээр үйлдээгүй" тохиолдолд ялгүйд тооцохоор зааснаас үзэхэд иргэн Н.Баатар нь ялгүйд тооцогдоно.

Иргэн Н.Баатарт оноосон гэмт хэргийн зүйлчлэл нь 2002 оны Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн Үндэсний Аюулгүй байдлын эсрэг гэмт хэргийн бүлэгт хамаарч байна. Эрүүгийн хуулийн 6.1 дүгээр зүйлийн 4 дэх хэсэгт "Эрүүгийн хариуцлага хүлээж дуусгавар болсон нь хуулиар хязгаарлалт тогтоосноос бусад тохиолдолд хүний эрх зүйн байдлыг дордуулах үндэслэл болохгүй" гэж заажээ.

Төрийн албаны тухай хуулийн 22 дугаар зүйлийн 22.1.3 дахь заалтад заасан төрийн албан хаагчийн нийтлэг шаардлагад авлига албан тушаалын гэмт хэрэг үйлдэж ял шийтгүүлсэн байвал төрийн албанд ажиллахгүй байхаар зохицуулсан бөгөөд Н.Баатарын урьд шийтгэгдэж байсан хэрэг нь уг зүйлчлэлд хамаарахгүй байна.

Төрийн албаны тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.4 дэх заалтад "Монгол Улсын иргэн төрийн алба хаах адил тэгш боломжоор хангагдах", 7.1.5 дахь заалтад "төрийн жинхэнэ албан тушаалд иргэнийг томилохдоо гагцхүү чадахуйн зарчмыг баримтлах", 31 дүгээр зүйлийн 31.4 дэх хэсэгт "Төрийн тухайн албан тушаалд тавих шаардлагыг хангасан иргэний төрийн жинхэнэ албан тушаал эрхлэх эрхийг үндэс, угсаа, арьсны өнгө, нас, хүйс, нийгмийн гарал, байдал, хөрөнгө чинээ, эрхэлсэн ажил, албан тушаал, шашин шүтлэг, үзэл бодол, нам, олон нийтийн бусад байгууллагын харьяаллаар ялгаварлаж үл болно" гэж тус тус заасан.

Иймд хүний эрхийн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3 дахь хэсэгт заасан Комиссын гишүүний бүрэн эрхийн дагуу дараах Зөвлөмжийг хүргүүлж байна. Үүнд:

1. Иргэн Н.Баатарыг тухайн албан тушаалд томилох эсэх асуудлыг Төрийн албаны тухай хууль, холбогдох дүрэм журмын дагуу шийдвэрлэх;
2. Төрийн албаны тухай хууль, тогтоомжийг нэг мөр ойлгож, хэрэгжилтийг хангаж ажиллах;
3. Монгол Улсын Засгийн газрын 2019 оны 74 дүгээр тогтоолоор батлагдсан Төрийн албан хаагчийн улсын нэгдсэн тоо бүртгэл хөтлөх, мэдээлэл авах журмыг

Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуульд нийцүүлэн боловсронгуй болгох саналыг Төрийн албаны зөвлөлд уламжлах.

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1 дэх хэсэгт “Комиссын гишүүний шаардлага, зөвлөмжийг хүлээн авсан байгууллага, албан тушаалтан, хуулийн этгээд заавал биелүүлэх үүрэгтэй” гэж заасны дагуу Зөвлөмжийн мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, биелэлтийн талаар нотлох баримтын хамт Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 30 хоногийн дотор хариу ирүүлнэ үү.

Хувийг: Монгол Улсын Төрийн албаны зөвлөл болон гомдол гаргагчид.

ГИШҮҮН С.ДОНДОВ